新兴县“7·1”一般道路交通事故
深度调查报告

新兴县“7·1”一般道路交通事故深度调查组

2025年9月

2025年7月1日6时16分，乡道Y257线--思本0公里2米(新兴县乡道Y257东成镇扶桂下料村路口路段）发生一起大型普通客车与二轮摩托车碰撞，造成1人死亡的一般道路交通事故。

事故发生后，新兴县委、县政府高度重视，督促相关主管部门依法开展事故调查处理工作。为进一步查明事故原因，明确事故责任，汲取事故教训，做好事故善后工作，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2025年8月22日，新兴县人民政府批准成立了由新兴县应急管理局副局长叶燕山担任组长，县应急管理局、县公安局、县交通运输局、县交通运输服务中心、东成镇政府等有关单位人员组成的新兴县“7·1”一般道路交通事故深度调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展事故调查。

事故调查组根据《广东省安全生产监督管理局 公安厅 交通运输厅教育厅印发<广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引>的通知》（粤安监〔2017〕155号）要求，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、检测鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，新兴县“7·1”一般道路交通事故是一起因大型普通客车驾驶员驾驶客运车辆上道路行驶没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，同时超过限速标志标明最高时速的115%行驶，

以及二轮摩托车驾驶员未依法取得机动车驾驶证驾驶已达报废标准的二轮摩托车上道路行驶，且在事发路段左转出道路时没有让道路内直行的车辆先行，从而导致发生1人死亡的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事车辆基本情况

1.粤W09769号大型普通客车。车辆登记所有人：云浮市汽车运输集团有限公司新兴分公司，登记住址：广东省云浮市新兴县新城镇新洲大道南路30号内附楼东座。车辆类型：大型普通客车，使用性质：公路客运，品牌型号：宇通牌ZK61222HQ9A，车辆识别代号：LZYTATE69F1037452，发动机号码：1615G048525。初次登记日期：2015年8月18日，检验有效期止：2025年8月31日，强制报废期止：2030年8月18日，车辆状态：正常，行驶证发证机关：广东省云浮市公安局交通警察支队。车辆总质量：18000kg，整备质量：13400kg，核定载人数：51人，车辆外廓尺寸：12000×2550×3830mm。该车辆持有云浮市交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输证》，证号：云002604404，有效期至：2025年9月30日。经核查，该车近三年内无重大及以上交通事故记录，有21条交通违法记录，其中大部分为“机动车行驶时，乘坐人员未按规定使用安全带”，所有交通违法记录已处理完毕。

该车的机动车交通事故责任强制保险、机动车商业保险均投保于中华联合财产保险股份有限公司云浮中心支公司。强制保险单号为：P24030014453217800000001897，保险有效期自2024年8

月18日00时00分起至2025年8月17日23时59分止；商业保险单号为：P24030034453213200000001160，有效期自2024年8月22日00时00分起至2025年8月21日23时59分止，其中商业险中的第三者责任险赔偿限额为200万元。

2.粤W9W850号普通二轮摩托车。车辆所有人：梁国权，登记住址：广东省云浮市新兴县东成镇布午都律村3队70号。车辆类型：普通二轮摩托车，使用性质：非营运，品牌型号：华林牌/HL100T-12，车辆识别代号：LWJTCGP05A1A00099，发动机号码：A0100030。初次登记日期：2010年3月18日；检验有效期止：2012年3月31日；强制报废期止：2023年3月18日，行驶证发证机关：广东省云浮市公安局交通警察支队。该车核定载人数为2人，事故发生时实际载人数为1人，未超载。经核查，该车已达到报废标准年限，且无任何投保信息。

（二）事故有关单位和人员基本情况

1.云浮市汽车运输集团有限公司新兴分公司

云浮市汽车运输集团有限公司新兴分公司为粤W09769号大型普通客车登记所有人，该单位成立于2006年9月28日，法定代表人：谢元棠，统一社会信用代码：91445321794607962G，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），注册地位于新兴县新城镇新洲大道南路30号内附楼东座。经营范围包括许可项目：道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；城市公共交通；城市配送运输服务（不含危险货物）；巡游出租汽车经营服务；安全技术防范系统设计施工服务。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；旅客票务代理；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车修理和维护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；票务代理服务；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

云浮市汽车运输集团有限公司新兴分公司取得云浮市交通运输局核发的《道路运输经营许可证》，证号:445300004447，有效期至：2025 年 12 月 31 日。

2.甘佐芝

甘佐芝为粤 W09769 号大型普通客车驾驶人，男，汉族，公民身份号码：442828196708******，登记住址：广东省云浮市新兴县新城镇凤凰文昌片 24 号之 1。甘佐芝持有“A1A2E”类机动车驾驶证，证号：442828196708******，档案编号：445300208696，初次领证日期：1985 年 6 月 17 日，有效期限：2020 年 6 月 17 日至长期，发证机关：广东省云浮市公安局交通警察支队。同时，甘佐芝持有道路运输从业人员从业资格证，证号：442828196708******，有效起始日期：2021 年 4 月 28 日，有效期限：2026 年 12 月 29 日，发证机关：云浮市交通运输局。经核查，甘佐芝近三年内未发生过交通事故，有 3 起交通违法记录，已处

理完毕。

经核查，甘佐芝于2024年7月22日入职云浮市汽车运输集团有限公司新兴分公司，与该公司签订《劳动合同书》，合同期限为2年，在公司车队担任生产操作岗位，从事客车司机相关工作。

2025年7月9日，广东恒安司法鉴定所出具《法医毒物司法鉴定意见书》（恒安司鉴所〔2025〕毒鉴字第397号），据鉴定意见：甘佐芝血液中（样品编号：DJ-20250703-397-1）未检出乙醇（酒精）成份。查实驾驶人甘佐芝在该起事故不存在酒后驾驶机动车的行为。

3.梁炳森

梁炳森为粤W9W850号普通二轮摩托车驾驶人，男，汉族，公民身份号码：441228195103******，登记住址：广东省云浮市新兴县东成镇圩镇政府宿舍。经核实，梁炳森未依法取得机动车驾驶证，其驾驶的粤W9W850号普通二轮摩托车登记在儿子梁国权名下。

2025年7月9日，广东恒安司法鉴定所出具《法医毒物司法鉴定意见书》（恒安司鉴所〔2025〕毒鉴字第396号），据鉴定意见：梁炳森血液（样品编号 DJ-20250703-396-1）中未检出乙醇（酒精）成份。查实驾驶人梁炳森在该起事故不存在酒后驾驶机动车的行为。

（三）事故发生单位安全管理情况

经核实，云浮市汽车运输集团有限公司新兴分公司在履行安全生产主体责任方面存在以下问题：

1.履行安全生产主体责任不到位。（1）公司虽已建立安全生产管理制度，制定了安全生产规章制度和操作规程，但仅流于形式，未严格落实执行：专职安全管理人员的配备不符合法定要求，公司管理 161 台客运车辆（其中名下车辆 118 辆，“镇通村”客运车辆—新兴县迅达发展有限公司的客运车辆 43 辆），仅配备 3 名安全管理人员，未按照《道路旅客运输企业安全管理规范》第七条第二款：“……对于 300 辆（含）以下客运车辆的，按照每 50 辆车 1 人的标准配备……”的规定执行。（2）虽已建立安全生产岗位责任制，但各岗位责任人员的责任范围不明确，未对管理项目进行细化落实，缺乏对驾驶员工作职责的具体考核标准，导致驾驶员奖惩制度执行不到位。（3）虽定期对从业人员进行安全生产教育和培训，但执行不严格：安全生产培训不规范，培训签到表存在代签现象；未经常性、系统性地对驾驶员进行交通安全知识宣传和提醒；驾驶员和车辆出现交通违法后，未及时通报和进行内部教育处理，致使个别驾驶员连续多次出现交通违法情况。

2.对客运车辆及客运经营管理工作落实不到位。（1）营运驾驶员总体年龄偏大：公司现有营运驾驶员 83 人（不包括“镇通村”客运车辆驾驶员），其中，60 年代出生的 22 人，70 年代出生的 47 人；50 岁以上有 54 人，占比 65%。虽然所有营运驾驶员的驾驶证和从业资格证均在有效期内，但年龄偏大的驾驶员在长途客运线上的交通安全风险较大。（2）公司客运车辆中大型客车类型风险相对较高，公司现有营运车辆 118 台（不包括“镇通村”客运车辆），其中大型客车 36 台、中型客车 9 台、小型客车 73 台，车辆

均在审验期内。公司近四年内的营运车辆交通违法总数为751起，其中大客车不系安全带和不按车道行驶的违法行为较为突出；近两年内大客车共发生亡人交通事故3起，其中大客车负主要责任以上的2起。

3.未能严格落实车辆动态管理制度。（1）公司的平台监控人员未经培训考试合格后持证上岗，未按照《道路旅客运输企业安全管理规范》第五十一条第二款：“……监控人员应当掌握国家相关法律法规和政策，熟悉动态监控系统的使用和动态监控数据的统计分析，经企业或委托具备培训能力的机构培训，考试合格后上岗……”的规定执行。（2）车辆动态监控过于依赖第三方平台，在车辆的动态管理上，营运车辆虽然安装有GPS卫星定位装置、行车记录仪和车载视频装置，公司也建设有车辆动态监控平台，但依赖委托第三方平台进行监控，没有安排专职监控人员对正在道路运输的客运车辆进行实时监控，对驾驶员在运输途中出现的交通违法未能实时掌握并及时进行提醒纠正。

4.未能严格落实客运站的安全检查管理制度。公司对出站客车及驾驶员的安全检查流于形式，在检查台账时，发现没有对出站客车进行核对并登记车辆的安全例检等基础信息，也没有检查并记录有客运驾驶员出车前是否进行问询、告知及提醒等安全调查的相关信息。

（四）事故发生经过

2025年7月1日上午，甘佐芝按照公司的工作安排驾驶粤W09769号大型普通客车前往广东省汽车客运站，车辆从新兴县汽

车客运站出发沿国道G359线往东成收费站方向行驶，6时16分，车辆行驶至乡道Y257线--思本0公里2米(新兴县乡道Y257东成镇扶桂下料村路口路段)时，据《司法鉴定意见书》(恒安司鉴所〔2025〕痕鉴字第934号)鉴定意见,其当时行驶速度约为86km/h，超出道路限速标志标明的最高时速40km/h。此时，梁炳森驾驶粤W9W850号普通二轮摩托车从乡道驶出至大型普通客车的前方，甘佐芝发现摩托车后往左侧打方向紧急避让，随后因车速过快距离过短与摩托车发生碰撞，最终造成两车损坏与梁炳森经现场抢救无效当场死亡的一般道路交通事故。

（五）事故现场情况

1.天气情况

事故发生时间为2025年7月1日6时16分，事发时为早上，现场天气为雨天，路面湿滑，视线较好，能见度较清晰。

2.道路情况

事故路段位于乡道Y257线--思本0公里2米（新兴县乡道Y257东成镇扶桂下料村路口路段）处，该路口呈“Y”形，北走向通往东成收费站及深岑高速，南走向通往国道G359线道路，东北走向通往东成镇思本村。事故现场路面性质为水泥，为南北走向的双向两车道混合道路，道路中央由黄色单虚线分隔双向两车道，路面宽为7米，道路两侧有宽为1.5米的草地路肩。事发时，该路段的西侧路面正处于施工阶段。事故现场通往思本村的路口宽度为20.7米。在事故现场路面东侧路外“Y”形路口右上方立有一警示黄闪信号灯，旨在提示路口有车辆出入，来往车辆注意通

行。距现场南北两端路面右侧约200米的路肩处分别立有一块限速“40”的标志牌，提示来往车辆不得超过40km/h的速度行驶。

3.事故车辆位置情况

（1）粤W09769号大型普通客车（以下简称甲车），事故发生后，甲车呈头北尾南停在南走向的车道上，车头左右两侧撞击损坏且前挡板脱落。以事故现场路段南侧路面边缘线为基准线，甲车右前轮中心轴至基准线的距离为5.15米，右后轮中心轴至基准线的距离为5.4米。

（2）粤W9W850号普通二轮摩托车（以下简称乙车），事故发生后，乙车呈头北尾南往右侧倒在甲车前方4.8米处，车头及车尾严重损坏，后轮胎脱落。以事故现场路段南侧路面边缘线为基准线，乙车前轮中心轴至基准线的距离为6米，后轮中心轴至基准线的距离为6.5米。

以事故现场东侧路外“Y”形路口右上方位置的警示爆闪信号灯为基准点，基准点至甲车右前轮中心轴的距离为8.75米，至甲车右后轮中心轴的距离为11.85米，至乙车前轮中心轴的距离为12.6米，至乙车后轮中心轴的距离为12.3米。

4.车辆痕迹

（1）甲车车头挡风玻璃左右两侧有撞击损坏痕迹，前挡板脱落。经勘查，是甲车与乙车车头左侧及车尾发生碰撞形成的。

（2）乙车车头左侧及车尾严重损坏变形。经勘查，是乙车左转时，车头与正直行的甲车车头发生碰撞形成的。

5.路面痕迹

在事故现场往国道G359线方向的行车道上有一条由南往北走向的轮胎挫擦痕，直延伸至甲车右后轮轮胎处。经核查，该挫擦痕系甲车在事故发生时采取制动措施与地面摩擦所留在地面的痕迹，挫擦痕长度为11.9米。以事故现场路段南侧路面边缘线为基准线，挫擦痕起点至基准线的距离为5.4米。除此之外，事故现场路面无其他与本次事故的相关痕迹。

（六）事故造成人员伤亡情况

本次事故造成1人经抢救无效死亡。死者为事故车辆粤W9W850号普通二轮摩托车驾驶人梁炳森，公民身份号码：441228195103******，户籍地址为广东省云浮市新兴县东成镇圩镇政府宿舍。

2025年7月7日，广东省新兴县公安司法鉴定中心作出《鉴定书》[新公（司）鉴（法尸）字〔2025〕32号]，鉴定意见：梁炳森符合头部外伤致严重颅脑损伤而死亡。

二、事故应急救援处置善后和道路交通事故责任认定情况

（一）应急处置情况

1.接处警情况

7月1日6时21分，云浮市公安局110指挥中心接到事故客车驾驶人甘佐芝电话报警，称在新兴县东成高速路入口路段[即乡道Y257线--思本0公里2米（新兴县乡道Y257东成镇扶桂下料村路口路段）]，其驾驶的一辆大型客车与一辆二轮摩托车发生碰撞，摩托车驾驶人伤势严重，请求派人到场救援处理。6时23分，110指挥中心将警情通报给新兴县公安局交通警察大队稔村中队

和新兴县120急救中心。稔村中队值班民警和120救护车辆先行到达事故现场，紧接着，交警大队事故处理中队民警在接到警情通知后也相继赶赴事故现场。

2.现场处理情况

在事故现场，摩托车驾驶人躺在地上，受伤严重，生命危殆。交警大队民警迅速协助医务人员对伤者进行现场抢救。同时，安排办案民警对客车驾驶人甘佐芝的相关情况展开调查，并封闭事故现场，做好相关防护措施，及时固定事故现场证据。6时40分，伤者因伤势过重，经抢救无效死亡。经医务人员确认后，由县殡仪馆车辆将尸体运往殡仪馆保存待处理。8时30分，事故车辆被拖离现场，事故现场清理完毕，交通恢复正常。

3.应急处置评估意见

现场救援处置措施得当，信息报送及时，现场勘查取证工作开展顺利。在事故应急处置中，未发生次生灾害、衍生事故，也未出现其他人员伤亡等情况。

（二）事故善后及道路交通事故责任认定情况

1.事故善后处理

摩托车驾驶人因伤势较重，经现场抢救无效死亡。公安交警部门依法对死者遗体进行善后处理，并协同当地镇政府全力做好死者家属的安抚工作。目前，肇事大客车方已先期预付丧葬费给死者家属，用于办理死者丧葬事宜。死者家属情绪稳定，积极配合交警部门开展后期的事故调查处理工作。目前，事故的各项善后工作正在平稳有序地开展。

2.事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，大客车和摩托车不同程度损坏。根据《企业职工伤亡事故直接经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定进行统计，事故造成的直接经济损失约为 6 万元。

3.道路交通事故责任认定

2025 年 7 月 31 日，新兴县公安局交通警察大队作出《道路交通事故认定书》(第 4453211202500000092 号)，认定事故责任如下:

（1）甘佐芝，事故车辆粤 W09769 号大型普通客车驾驶人，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款:“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”、第四十二条:“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速……”的规定，在事故中存在一定的过错。依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，认定甘佐芝承担事故的同等责任。

（2）梁炳森，事故车辆粤 W9W850 号普通二轮摩托车驾驶人，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十四条第三款:“达到报废标准的机动车不准上道路行驶……”、第十九条第一款:“驾驶机动车应当依法取得机动车驾驶证。”及《广东省道路交通安全条例》第二十八条第一款:“驾驶车辆驶入、驶出道路或者借道通行时，应当让道路内正常行驶的车辆或者行人优先通行。”的规定，在事故中也存在相当的过错。依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理

程序规定》第六十条第一款第二项之规定，认定梁炳森承担事故的同等责任。

梁炳森家属收到《道路交通事故认定书》后对责任认定有异议，提出复核申请。2025 年 9 月 1 日，云浮市公安局交通警察支队作出《道路交通事故认定复核结论》（云公交复字结论〔2025〕第 000089 号），复核结论：新兴县公安局交通警察大队于 2025 年 7 月 31 日作出的第 4453211202500000092 号《道路交通事故认定书》事实清楚、证据确实充分、适用法律正确、责任划分公正、调查及认定程序合法。依据《道路交通事故处理程序规定》第七十六条第一款的规定，云浮市公安局交通管理支队决定：维持新兴县公安局交通警察大队作出的第 4453211202500000092 号《道路交通事故认定书》。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

驾驶人甘佐芝的交通法律法规意识淡薄，驾驶客运车辆上道路行驶没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。在事发路段，车速超过限速标志标明的最高时速 115%，面对突发危险情况，因车速过快难以采取安全有效的制动和避险措施，最终导致车辆与左转出道路的二轮摩托车发生交通事故，其交通违法行为是事故发生的直接原因之一。

驾驶人梁炳森的交通法律法规认识浅薄，未依法取得机动车驾驶证驾驶已达报废标准的二轮摩托车上道路行驶，在事发路段左转出道路时，未按规定让在道路内直行的车辆先通行，最终导

致其车辆与直行客运车辆发生交通事故，其交通违法行为同样是事故发生的直接原因之一。

（二）间接原因分析

经核查，云浮市汽车运输集团有限公司新兴分公司在履行安全生产主体责任方面存在以下问题:

1.履行安全生产主体责任不到位。公司未按规定配备专职安全管理人员；各岗位责任人员的责任范围不明确，驾驶员职责考核标准缺失，奖惩制度执行不到位；安全生产培训存在代签现象；未经常性、系统性地对驾驶员进行交通安全知识宣传和提醒，驾驶员和车辆出现交通违法后，未及时通报和进行内部教育处理。

2.对客运车辆及客运经营管理工作落实不到位。公司营运驾驶员总体年龄偏大，在长途客运线上的交通安全风险较大；公司客运车辆中大型客车类型风险相对较高，近四年来交通违法及亡人交通事故较多，未采取有效整改措施。

3.未能严格落实车辆动态管理制度。公司的平台监控人员未经培训考试合格后持证上岗；车辆动态监控过于依赖第三方平台，没有严格按规定安排专职监控人员对线上客运车辆进行实时监控，对驾驶员在运输途中出现的交通违法未能实时掌握并及时进行提醒纠正。

4.未能严格落实客运站的安全检查管理制度。公司对出站客车及驾驶员的安全检查流于形式，未严格执行有关安全例检规定对出站客车及驾驶员进行例检登记，未落实驾驶员出车前问询与告知及提醒等安全调查工作。

以上行为是造成该宗事故的间接原因。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

1.粤 W09769 号大型普通客车鉴定情况

2025 年 7 月 1 日，新兴县公安局交通警察大队对粤 W09769 号大型普通客车的实车丈量数据与车辆注册登记数据进行比对查验，综合测定该车没有经过改装改型。

2025 年 7 月 16 日，广东恒安司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》(恒安司鉴所〔2025〕痕鉴字第 932 号)，鉴定意见：粤 W09769 号大型普通客车制动系、转向系、行驶系功能有效；照明、信号装置机件受损符合本次事故形成；经检视、检验未发现不符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》标准的相关规定。

2025 年 7 月 16 日，广东恒安司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》(恒安司鉴所〔2025〕痕鉴字第 934 号)，鉴定意见：粤 W09769 号大型普通客车事故发生时的行驶速度约为 86km/h。发生事故路段最高限速为 40km/h，查实该车在事故发生时超速 115%行驶。

2.粤 W9W850 号普通二轮摩托车鉴定情况

2025 年 7 月 16 日，广东恒安司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》(恒安司鉴所〔2025〕痕鉴字第 931 号)，鉴定意见：粤 W9W850 号普通二轮摩托车制动系、转向系、行驶系及照明、信号装置机件受损符合本次事故的形成；经检视、检验未发现不符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》标准的相关规定。据新兴县公安局查实，该车在事故中机件损坏严重，无法鉴定该车的安全技术性能。

2025 年 7 月 16 日，广东恒安司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》(恒安司鉴所〔2025〕痕鉴字第 933 号)，鉴定意见：粤 W9W850 号普通二轮摩托车事故发生时的行驶速度约为 33km/h。发生事故路段最高限速为 40km/h，查实该车在事故发生时无超速行驶。

四、对相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对直接责任人员的处理建议

1.甘佐芝：驾驶人甘佐芝的交通法律法规意识淡薄，驾驶客运车辆上道路行驶没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。在事发路段，车速超过限速标志标明的最高时速 115%，面对突发危险情况，因车速过快难以采取安全有效的制动和避险措施，最终导致车辆与左转出道路的二轮摩托车发生交通事故，其交通违法行为是事故发生的直接原因之一。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”、第四十二条：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。”的规定，建议由新兴县公安局依法对其予以行政处罚。

2.梁炳森：驾驶人梁炳森的交通法律法规认识浅薄，未依法取得机动车驾驶证驾驶已达报废标准的二轮摩托车上道路行驶，在事发路段左转出道路时，未按规定让在道路内直行的车辆先通行，最终导致其车辆与直行客运车辆发生交通事故，其交通违法

行为同样是事故发生的直接原因之一。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十四条第三款:“达到报废标准的机动车不得上道路行驶。报废的大型客、货车及其他营运车辆应当在公安机关交通管理部门的监督下解体。”、第十九条第一款:“驾驶机动车,应当依法取得机动车驾驶证。”、《广东省道路交通安全条例》第二十八条第一款:“驾驶车辆驶入、驶出道路或者借道通行时,应当让在道路内正常行驶的车辆或者行人优先通行”的规定。鉴于梁炳森在事故中死亡,依照相关法律规定对其在事故中的交通违法行为不再作出行政处罚。

(二)对事故有关责任单位(人员)的处理建议

1.云浮市汽车运输集团有限公司新兴分公司

该公司在履行安全生产主体责任方面存在以下问题:(1)履行安全生产主体责任不到位;(2)对客运车辆及客运经营管理工作落实不到位;(3)未能严格落实车辆动态管理制度;(4)未能严格落实客运站的安全检查管理制度。以上行为是导致该宗事故发生的间接原因之一,建议由交通运输行业主管部门新兴县交通运输局依法对其进行调查处理。

2.其他处理建议

事故如果涉及构成民事侵权、视同工伤等其他法律责任的,建议当事各方通过法律途径解决。

五、事故主要教训

本次事故暴露出涉事大型普通客车驾驶员的交通法律法规意识淡薄,驾驶客运车辆上道路行驶没有按照操作规范安全驾驶、

文明驾驶，在事发路段，车速超过限速标志标明的最高时速115%；摩托车驾驶员的交通法律法规认识浅薄，未依法取得机动车驾驶证驾驶已达报废标准的二轮摩托车上道路行驶，在事发路段左转出道路时，未按规定让在道路内直行的车辆先通行。同时，道路旅客运输企业的安全生产主体责任的履行存在问题较多，公司履行安全生产主体责任不到位，对客运车辆及客运经营管理工作落实不到位，未能严格落实车辆动态管理制度，未能严格落实客运站的安全检查管理制度。建议交通运输主管部门要加强对道路旅客运输企业的安全生产主体责任履职情况的执法检查力度，相关企业须切实履行企业安全生产主体责任，加强对从业人员的安全教育培训，保障安全生产投入的有效实施，做好车辆的动态监控，有效落实安全生产管理工作；同时，相关部门应加强对摩托车驾驶人的交通安全教育，避免类似事故再次发生。

六、事故防范措施建议

（一）立行立改，消除道路安全隐患

事故发生后，根据事故现场发现的道路交通安全隐患问题，交警、交通、交通运输服务中心等部门立行立改，按照职责迅速落实隐患整改工作，积极完善道路交通安全设施。全面排查全县道路交通标志、标牌、标线是否符合设计规范，落实视频巡查与路面巡逻相结合的工作机制，发现存在问题及时整改治理，按照要求完善道路交通安全设施。同时，督促道路施工企业严格落实安全生产主体责任，在车流量大的重点路段、危险路口规范设置交通警示标志、标牌、标线。此外，积极开展道路隐患排查治理

工作，制定隐患路段治理方案，提出并实施可行措施，及时对隐患点进行整改治理，从根本上消除道路安全隐患。

（二）汲取教训，持续强化责任意识

深刻汲取此次道路交通事故教训，认真贯彻落实中央、省、市、县关于交通安全工作的一系列决策部署，持续强化企业安全生产主体责任和部门监管职责，高度重视道路交通安全防范工作，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故再次发生。公安交警、应急管理、交通运输等部门要组织开展专项行动，进一步督促道路运输企业牢固树立安全生产“红线”意识，强化安全生产的“底线”思维，建立健全安全生产管理制度，严格落实安全生产主体责任，加大安全措施的投入，组织开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，推动安全生产管理制度、规范和技术标准落实到位。对安全管理不到位、重大隐患问题不落实、事故和违章违法高发，经“约谈”整改仍不落实的企业，依法依规纳入“黑名单”管理。同时，督促运输企业加强安全管理规章制度及操作规程的建设完善，强化企业管理人员和从业人员的安全教育培训，保证从业人员知悉自身在安全生产方面的责任和义务，正确树立安全驾驶、文明驾驶的理念。

（三）举一反三，严厉打击违法行为

进一步加强针对重点道路的巡逻管控，聚焦货车、客车、危化品运输车等重点车辆，深入开展道路交通及运输安全大排查大整治行动。强化道路交通安全执法力度，严厉打击和整治超速、超员、超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切

实规范道路运输车辆的通行秩序。同时，针对本报告提出的处理意见，各有关职能部门要严格按照法律法规规定，对事故相关责任人和单位进行严肃追责处理，确保执法必严、违法必究，通过严格执法遏制交通违法行为，保障道路交通安全。

（四）重在落实，加强安全生产管理

进一步落实客货运输企业、站场企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区，与企业负责人、驾驶员签订交通安全责任状、责任书，推动辖区客货运输企业、站场逐级落实交通安全岗位管理职责。对多次违法的重点车辆及运输单位进行约谈告诫，督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（五）强化宣传，提高安全生产意识

加强道路交通安全宣传教育工作。各级人民政府及有关部门要坚持宣传先行，不断拓展宣传的广度和深度，充分利用短信平台、微信公众号推送、通报事故情况及案例等方式，开展对驾驶员点对点安全警示提示，引导广大驾驶员树立安全文明驾驶意识。加强对驾驶员的安全警示教育，强化对交通违法行为的舆论监督和社会监督，鼓励群众积极举报各类交通违法行为，形成全社会共同参与道路交通安全工作的良好氛围。各镇政府及相关部门要

针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶员的安全警示教育，并通过通报事故情况及案例等方式，对驾驶员进行点对点安全警示提示，提示广大驾驶员严格遵守交通规则，安全文明驾驶，全力防范各类交通违法行为，营造安全、有序、和谐的道路交通环境。